

מסורת הש"ס

(א) צ"ק[ב,ג], (ב) צ"ק פח: צ"מ לה: ז': לקמן קלט: כתובות ג פח: (א, ב) צ"ק, (ד) [שנת קלה. וס"ג].

תורה אור השלם

1 אך אם יום או יומים יעמוד לא יקם כי כספו דואג: שבות כא כא

גליון הש"ס

תוס' ד"ה אילימא ב' אבא קשה לרשב"א. קשה לי דהיכן פסיקא להו דהתקמן הוה מוקי לה בשאר נכסים. דלמא ידע דמלשא בטל מנחה דלא מיייר בשאר נכסים אלא דהיה מוקי (נבי' שדות ונכסי' מלוג וזו) רק בני' שדות ומנחי' מסבא ד"מ לגי' שדות לענין ד"ר והסברא חידש לו דמדינא רבה דר ריה דע"כ בל למעט דגני"מ בל אמרי' גי' ר' וליע':

הגהות הב"ח

(א) גמ' דהויא לה אינה: (ב) רשב"ג ד"ה הי"ג והא אמר מחמיר וכו' עברה ליה ואמאי: (ג) ד"ה ואינעית חומא דאמיר אפילו כשמיכרו:

מוסף רש"י

איש ואשה שמכרו בנכסי מלוגא. אפילו מכרו שניהם כאחד, לא עשו ולא כלום. שאטו לא לה ולא לה ואם מת אחי מהם וכן השאיר מנולא מירי הלוקחום, ולא דמי לשותפין דעלמא, דהאם יס ליה חלק בסלי לטוטל מלי וכן לזה, אכל הלא סולן קטיין לה לגוף וטול קטיין לו לפירות ולכל מיוחד לא לה ולא לה (ב"ב ק"ג, א) בארשא התקינו. כשהיה סנהדרין דאשא שגלמה וישנה שס סנהדרין גדולה, כדלמדין (ב"ב ק"ג, א) בני עשר משתים (ב"ב ק"ג, א) האשה שמכרה בנכסי מלוג. הקין (כתובות ג) להיות הבעל אולכ פירות בחייה וגוף הקרקע יהיה ללוקח (לשמתה ב"ב ק"ג, דהא) שאל ימות בעלה ויה כסן ואם תמות היא ויירשה בעל יפסידו, ועכ"פ מלוג קני' נכסים שבעל מביא איהם או שהנכסים קרקעות של נשומה כשמתה ולא קיבל בעל עליו אחריות ואולי פירושאין בחייה חלקיה מחייה מתת פירקונה וכן מוקי מייירי מלוג, שחולק ומתקין בעל, שאכלה הפירות ממנחת הדינא (רשב"ם לקמן ק"ט). ומתה. ועל יורש אותה דבר מורה (ב"ב ק"ג, א). הבעל מוציא מיד הלוקחות. גוף הקרקע, והר מוקי לה כפרק האשה ככתובות (ע"ה) תקנת אושא גבוש על קרקע לאחר מיתה (ב"ב ק"ג, א) דשחיות רבנן בלוקח והוא לוקח ראשון (כתובות ג) דלע"ג דבעלמא קנין פירות לאו קנין הגוף דמי, בעל בנכסי אשמו אלוהיה רבנן לשעבודיה משום אינה והוה בלוקח ראשון (ב"ב ק"ג פח). המוכר את עבדו. עבד כענין, לאחר, ופסק עמו. המוכר עם הלוקח, עלמנת ששמשנט עוד שלשים יום (ב"ב ק"ג, א) הראשון ישנו בדין יום או יומים. אם הסוה מתוך שלשים יום הללו ולא מת תחת ידי אלא עמד יום או יומים מי אינו נכיר, דכתיב (שמות כב) אן אם יום או יומים וגו', אלל יום הכהו עתה שלשים יום הללו שהיה בבית ראשון, אינו בדין יום או יומים, ונהרג עליו אפילו מת מחולי זה לטוף שלש שנים. דקנין פירות שהוא קנין לראשון כקנין הגוף דמי ולא דמי הא (ס"ח).

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

ואחס שיהד לה כנסותסה. לא נכתב בתוך השטר אלא לאחר נישואין ייחד לה אחת משדותיו ועשאה אפותיקי לגבות ממנה כתובתה ומיהו כל שדותיו משועבדים לה בתוך שטר הכתובה אלא על זה בוטחת יותר הואיל ויהדו לה בפני עדים: ה"ג **ואחס שהכניסה לו שום משלה**.

שדה שהכניסה לו מבית אביה ושמו אותו וכתבו שוויו בשטר הכתובה שקבלו עליו הבעל דמסים והן נכסי אאן צרול שאם פחתו פחתו לו ואם הותירו הותירו לו וזהו שכותבים ולא נדוילא דהנעלת ליה מבית אבזה כך וכך ממון סך הכל קיבל עליו החתן כצק וכך דינרין וגס זה השדה משעבד לה עם שאר נכסיו של בעל אלא שעל זה בוטחת יותר בשעבודו הואיל ומבית אביה הכניסמה. ומג' שדות הללו אם חזר ולקח מן האשה מקחו בטל דאמרה נחת רוח עשיתי לבעלי. והמתרן עלמנו מפרש והולך לפיסי מירון שלו למעוטי מאז כלומר ולמעוטי מאז נקט ג' שדות הללו דהו מקחו בטל ולא שדה אחרת אילימא למעוטי שאר נכסים וקרקעות של בעל המשועבדין לה דאם חזר ולקח מן האשה יהא מקחו קיים ולא תאמר נחת רוח הוזה לא לנכסה כו' קלומר אין משנה זו מדבנת בשאר נכסים אלא בהנך ג' שדות דכיון דמשועבדין לה כל כך שהן מיוחדין לה ודאי לא גמרה ואקנייה אלא נחת רוח עשתה לבעלה אבל בשאר שדות שאין משועבדין לה כל כך שאין מיוחדים לה ודאי גמרה ואקנייה ולא מבית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי לבעלי: **דהויא לה אינה**. אם כל שכן. דמנתי אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי: **דהויא לה אינה**. אם לא תמכור לו ללוקח מבעלה וכל שכן דהו מקחו בטל ומטרופן האשה ממנו כתובתה כשתתגרס או ימות בעלה דאי לא כתבה ליה ללוקח אמר לה בעלה עיניך נחת בגירושין או במיתה וסבורה את לגבות כתובתך כשאמות או אגרשך ולכן אין את מנחת למכור מנכסי כלום אבל בהנך ג' שדות לא אמר לה בעל הכי דמאחר שיאחדם לה דין הוא שתערער במכירתן והלכן רבותא הוא דקאמר לא ננכרה האי דמתי מקחו בטל לא מבעיא בשאר נכסים דמילתא דפשיטא היא דמנתי אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי כדי שלא יאמר עיניך נחת בגירושין ובמיתה אלא אפי' בהנך ג' שדות דליכא למימר הכי אפי"ה מקחו בטל דכיון דמ"מ אינן שלה לגמרי כי אם של בעל מבית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי: **אלא ודאי למעוטי נכסי מלוג**. אמא רבה דר רב הונא דשלה הן אינה יגורה מבעלה ויכולה למחות לבעלה שלא ימכור ולא מנתי אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי ומתני' נמי דקמני [לשל מצא] אין לאש חוקה בנכסי אשמו הא ראייה יס בנכסי מלוג מיייר דכיון דהנכסים שלה לא מנתי אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי: ה"ג **והא (י) אמימר כו'**. וקס"ד השתא דהכי קאמר איש שמכר ואחריו האשה לא עשו כלום דמנתי אמרה נחת רוח כו' וכל שכן אי זבנה לבעלה דנחת רוח עבדה ואמאי קדייקא מתניתין הא ראייה יס: ומשני **י איסמר דאמימר**. לא שמכרו שניהם ביחד אלא איש או אשה קאמר כגון היכא דצינן איהו לאחר ומית דאחיא איהי האשה ומפקא מן הלוקחות גוף הקרקע והפירות מכאן ואילך שבעל אין יכול למכור אלא הפירות שהן שלו

בחייו וגם הגוף אם תמות אשמו ויירשנה הוא אבל אם ימות הוא לגבי הכי שאם ימות בחיי אשמו היא תקח נכסי מלוג שלה א"ג אם מכרה היא גוף הקרקע בלא פירות שהרי הפירות של בעל הן תחת פרקונה ואח"כ מתה לא עשתה ולא כלום ולא נאמר מאחר שמתה אין לבעל עוד פירות שהרי לא יפדנה עוד וגם גוף הקרקע לא ירש מאשמו אע"פ שהבעל יורש את אשמו שהרי מכרה גוף הקרקע בחייה אי אפשר לומר כן אלא אחי בעל ומפיק כמו שהתקינו באושא כשהיתה סנהדרין לשם באתת מי' גליות שגלתה סנהדרין כדאימא דגראש השנה (דף נא). וכדרי' יוסי דר' חנינא כו': **הבעל מוילא מיד הלוקחות**. כדמפרש טעמא דצ"ק (דף ג). דאלמחווה רבנן לשעבודא דבעל משום אינה ועשאוהו לוקח ראשון. ומיהו להכי דאני מכירת האשה שאם ימות בעלה בחייה יטלם הלוקח: **אבל היכא דזבינו פרוייהו לעלמא**. הוא מכר את הפירות והיא מכרה את הגוף: **א"ג זבנה איחי לידויה**. לבעלה: **וזבינייהו זביני**. ולא מבית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי דשבעלה לא עבדה נחת רוח דלא קפיד עליה בעל. והלכך שפיר קדייקא מתני' הא ראייה יס שאם יש לו שטר או עדים שמכרה לו אשמו נכסי מלוג שלה היא האשה ואחור ולקח מן האשה וכ"ש היכא דמכרה היא לבעלה דלא הוא מכר ומיהו לא תקשי ממתניתין דדייקא דהו מכר דאמימר דאמר כו' אלעזר וילין טעמא מקראי דדבר של שני שותפין שהגוף לזה והפירות לזה אין כח לשניהם למכור דלא זה קרוי בעליו ולא זה קרוי בעליו ומתני' דרבנן דפליגי עליה דר' אלעזר: **שימשאו**. למוכר: **הראשון**. אם הכהו ומת לטוף שני ימים מחמת הכאה זו: **ישנו בדין יום או יומים**. יעמד לא יוקם (שמות כב) ופטור דאילו מכה לישראל חבירו אם מחמת מכה זו מת אפילו לטוף שנה נהרג כדנפקא לן מוניה המכה (שם) מלמד שחובשים אותו כו' (פאהדין דף ע"ה): **מפני שהוא פסחיו**. עדיין כל לי יום וכתיב ומת תחת ידו (שמות שס) ותחת קרינא ביה אבל השני הלוקח אינו בדין יום או יומים אם הכהו ומת אלא הורגין אותו דעבד כעניי כבר ישראל הוא לכל דבריו דממר ליה לה מאשה (תפיגה ד'). **קסבר**. דבי מאיר קנין פירות דהיינו שמשיש דעבד כל שלשים יום: **קנינו הורא דמי**. כלומר כליו קנה גופו ואותו שאין לו פירות אין קנין הגוף שיש לו בעבד כלום דאין גופו עומד אלא לפירותיו והלכך ראשון קרוי אדון: **רבי יהודה**. דייק סיפיה דקרא לא יוקם כי כספו הוא למי שהוא קניו לגופו הוי עבד: שניהם

פרק שלישי בבא בתרא

ג. אילימא למעוטי שאר נכסים.

א"ר**ימא למעוטי שאר נכסים**. צפ' האשה שנפלו (כתובות דף פא). גבי הוראה למכור בנכסי אחיו פ"ה דהא דתנן דהניזקין (גיטין דף נה): לקח מן האיש וחזר ולקח מן האשה מקחו בטל הא אוקמינן בג' שדות והקשה ה"ר שמואל דכ"ש בשאר נכסים איירי

כדמשמע הכא לכן נראה לר"י לפרש מקחו בטל משעת טריפה א וג' שדות לאו למעוטי שאר נכסים ואפילו בג' שדות מקחו קיים עד שעת טריפה ויש ליישב פ"ה דמקחו בטל משמע בטל לאלתר א וה"פ למעוטי מאז דלא מציא אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי אילימא למעוטי שאר נכסים דלא מטרופן לגמרי כ"ש דהויא לה אינה א והא דלא קאמר למעוטי שאר נכסים דאין מקחו בטל לאלתר דמשום הא לא הוה לריך למימר לא ננכרה אלא לאותן ג' שדות דפשיטא הוא דאין לקח מקח בטל אלא באותן ג' שדות דהא כל אדם מוכר קרקע המשועבדת אלא ודאי לא אינטריך לאוקומי באותן שלש שדות אלא למעוטי שאר נכסים דלא טרפה כלל א אכל קשיא לרשב"א דהיי מנתי למימר דפשיטא ליה דבשאר נכסים אין מקחו בטל לאלתר הא מקמי דמוקי לה הכא באותן ג' שדות הוה ס"ד דמיייר בשאר נכסים ואע"ג דקמני מקחו בטל: **המוכר עבדו** (גיטין דף מ:). המוכר עבדו כדנקט בשולח משום דאין דרך למכור עבד כענין זה אלא משכיר אותו לעשות מלאכה:

ישננו בדין יום או יומים. אין להקשות השתא בעמידת יום לא יוקם כ"ש ציומים דרש"י פי' בפרשת ואלה המשפטים איזהו יום שהוא כיומים הוי אומר מעת לעת: **קסבר קנין פירות בקנין הגוף דמי**. דאי משום דדריש תחתיו ה"ג כתיב כספו ומנא ליה דתחתיו דוקא טפי מכספו אלא משום דסבירא ליה קנין פירות כקנין הגוף דמי וא"ת א"כ הוה ליה למימר שניהם אינן בדין יום או יומים כדלשכתון בהסובל (צ"ק דף ע"ה וסס) דמתי חדא עבדי מלוג יוצאין בשן ועין לאשה אבל לא לאיש ותניא איך לא לאיש ולא לאשה דאשך דמי להו תקנת אושא ובקנין פירות כקנין הגוף דמי קמיפלגי מר סבר כקנין הגוף דמי ומר סבר לאו כקנין הגוף דמי אלתא או דחשבי קנין פירות כקנין הגוף דמי לא מהני שיא לאיש אלא לענין שלא יא לאשה ור"י דר צרוך ל"ג ובקנין פירות כקנין הגוף דמי קמיפלגי אלא הי"ג דכ"ע לית להו תקנה ובפולוגתא דהני תנאי כו' והא דקמני לאשה אבל לא לאיש כו' יהודה וההיא דקמני לא לאיש ולא לאשה כו' אלעזר דאמר שניהם אינן בדין יום או יומים א ואפילו שניהם יחד אין יכולין לשחרר א ומשום הכי לית להו תקנת אושא דלני' אלעזר דאין מכירתו כלום הלכך לא שייך לרי' אלעזר תקנת אושא דתקנו שהבעל מוילא מיד הלוקחות ולדידיה אין כאן מכירה כלל ויש לתרץ דחזק גירסת הספרים דהאם סבירא הוא שלא יועיל קנין פירות להיות כקנין הגוף אלא לענין שלא יא בשן ועין ועין לאשה אבל לענין שיאל לאיש לא דלא אלים להפקיע קנין פירותיו את קנין גוף דאשה שיאלו לו לחרות א אי נמי דלא דמי קנין פירות דבעל שלא היה

היא תיעול נכסי מלוג שלה הלכך האיש שמכר לא עשה ולא כלום ודאי גוף הקרקע היא גוף הקרקע בלא פירות שהרי הפירות של בעל הן תחת פרקונה ואח"כ מתה לא עשתה ולא כלום ולא נאמר מאחר שמתה אין לבעל עוד פירות שהרי לא יפדנה עוד וגם גוף הקרקע לא ירש מאשמו אע"פ שהבעל יורש את אשמו שהרי מכרה גוף הקרקע בחייה אי אפשר לומר כן אלא אחי בעל ומפיק כמו שהתקינו באושא כשהיתה סנהדרין לשם באתת מי' גליות שגלתה סנהדרין כדאימא דגראש השנה (דף נא). וכדרי' יוסי דר' חנינא כו': **הבעל מוילא מיד הלוקחות**. כדמפרש טעמא דצ"ק (דף ג). דאלמחווה רבנן לשעבודא דבעל משום אינה ועשאוהו לוקח ראשון. ומיהו להכי דאני מכירת האשה שאם ימות בעלה בחייה יטלם הלוקח: **אבל היכא דזבינו פרוייהו לעלמא**. הוא מכר את הפירות והיא מכרה את הגוף: **א"ג זבנה איחי לידויה**. לבעלה: **וזבינייהו זביני**. ולא מבית אמרה נחת רוח עשיתי לבעלי דשבעלה לא עבדה נחת רוח דלא קפיד עליה בעל. והלכך שפיר קדייקא מתני' הא ראייה יס שאם יש לו שטר או עדים שמכרה לו אשמו נכסי מלוג שלה היא האשה ואחור ולקח מן האשה וכ"ש היכא דמכרה היא לבעלה דלא הוא מכר ומיהו לא תקשי ממתניתין דדייקא דהו מכר דאמימר דאמר כו' אלעזר וילין טעמא מקראי דדבר של שני שותפין שהגוף לזה והפירות לזה אין כח לשניהם למכור דלא זה קרוי בעליו ולא זה קרוי בעליו ומתני' דרבנן דפליגי עליה דר' אלעזר: **שימשאו**. למוכר: **הראשון**. אם הכהו ומת לטוף שני ימים מחמת הכאה זו: **ישנו בדין יום או יומים**. יעמד לא יוקם (שמות כב) ופטור דאילו מכה לישראל חבירו אם מחמת מכה זו מת אפילו לטוף שנה נהרג כדנפקא לן מוניה המכה (שם) מלמד שחובשים אותו כו' (פאהדין דף ע"ה): **מפני שהוא פסחיו**. עדיין כל לי יום וכתיב ומת תחת ידו (שמות שס) ותחת קרינא ביה אבל השני הלוקח אינו בדין יום או יומים אם הכהו ומת אלא הורגין אותו דעבד כעניי כבר ישראל הוא לכל דבריו דממר ליה לה מאשה (תפיגה ד'). **קסבר**. דבי מאיר קנין פירות דהיינו שמשיש דעבד כל שלשים יום: **קנינו הורא דמי**. כלומר כליו קנה גופו ואותו שאין לו פירות אין קנין הגוף שיש לו בעבד כלום דאין גופו עומד אלא לפירותיו והלכך ראשון קרוי אדון: **רבי יהודה**. דייק סיפיה דקרא לא יוקם כי כספו הוא למי שהוא קניו לגופו הוי עבד: שניהם

עין משפט ונר מצוה

קצו א ב מיי פ"ב מהל' אשמו ה' טו טז ופסק מכרן קיים סמך עינן ממ טו"ע אה"ע סי' ז פט"י י ופט"י טז: קצו ג מיי שם הל' ז טו"ע"ע שם ס"ט: קצו ד שם פט"י טז: קצו ה מיי שם הל' ז ופט"י מהל' טוען הלכה א סמך שם וסי' א טו"ע"ע שם וטו"ע ח"מ סי' קנא ספקי א:

מוסף תוספות

א. אבל זמן שיהא תחתיו אינה יכולה לבעל המכר והמתנת בשביל שבכרד כתובתה. מוס' הדי"ש ממוות פל. ב. וכן כתב רש"י דיל בפירושי פירקין מי שהיה נשוי (ובמות צה). ר"ן ושי"ש בעטס הדינ. ג. אבל מ"מ מחני' באותן שלש שדות בלבד הוא שמקחו בטל מיד כפשטא דמתני', והנך לכשתבא לגבות כתובתה מהם, דלאו בעל דברים ולקחות היא בעשיה, [אבל] הוא עצמו מוציאה מיד הלוקחות כמי שמוכר דבר שאינו שלו. רמב"ן. ד. דלר"ם נמי יוצא בשן ועין לאיש. מוס' צ"ק ג. ה. דרדשו [גבי דין יום או יומים] כספו המיוחד לו וה"ע עבד המיוחד לו, ועבד מלוג אין מיוחד לשניהם שלזה יש פירות ולזה יש גוף ואין זה קרוי בעלים ואפי' שניהם יחד אינם יכולים למכור וכמו את בניו שניהם, אינו יוצא ולפירכא אפי' הוציאה האשה את עינו והאיש הפיל את שינו או אפי' הוציאו את עינו או הפילו את שינו שניהם, אינו יוצא להן. כשיצא צ"ק ג. ו. דאין לפירכא שיש קנין הגוף של אשה, אבל בדין יום או יומים שהוא תחתיו ויש לו כח להוציא לעשות מלאכתו סבירא הוא שיהא בדין יום או יומים מאחר דקנין פירות כקנין הגוף דמי. מוס' שס.

רבינו גרשום

אילימא למעוטי שאר נכסים דידה כל כסן. הוא דפקחו בטל מבעיית למימר נחת רוח עשיתי לבעלי דאי לא שבקתיה למבחן ליה מנסיה מיד הוויא ליה לבעלי איבה בדין דאמר לי להכי את מקננת אותו שאין את מנחת לי למכור כלום כדי שאגרשך ותטול כתובתך מהן או רצונך שאמות בחיין כדי שתטול כתובה מהן ולהכי לא מחזירי ומכרו בטל: אלא למעוטי נכסי מלוג. שאם מכרן הבעל בפניה ושותק מקחו קיים דאין יכולה לומר נחת רוח עשיתי לבעלי משום הואיל הדגון שלה ולי של בעל לאחרי לה למחורי: והאמר אמימר איש או אשה שמכרו נכסי מלוג לא עשו ולא כלום: דאמר כו' אלעזר: ופסק עמו. המוכר ללוקח: ראשון ישנו בדין יום או יומים. שאם הכהו ומת לאחר יום או יומים לא יוקם: שני. אם הכהו בתוך אותו לי יום אע"פ שמת לאחר יום או יומים הורג המכה בעבד כעניי (ג') קמיייר: קסבר. דבי מאיר להכי ראשון ישנו בדין יום או יומים משום דסבירא ליה קנין פירות שיש לו בעבודתו לי יום (דהיינו) כקנין הגוף דמי מה קנין הגוף כשהוא עבדו לגמרי וחבל בו וירשנו